ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕީއެލްސީ ވ. މުޙައްމަދު ޖާވީދު

ސުޕްރީމް ކޯޓު [2026] SC 30 މައްސަލަ ނަންބަރު: 2025/SC-A/47

ފައިސާ ހޯދުން، އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ، އެއްބަސްވުން މާނަކުރުން 24 ސެޕްޓެމްބަރު 2026

Bank of Maldives PLC v. Mohamed Jaaveedh

އެއްބަސްވުމެއްގެ މާއްދާއެއް، އެއްބަސްވުމުގެ މަޤްޞަދާއި ބައިވެރިންގެ ނިޔަތާ މުޅިން ފުށުއަރާނަމަ، އެއްބަސްވުން މާނަކުރުމުގައި އެ މާއްދާ އެއްފަރާތްކޮށް، ބައިވެރިންގެ ނިޔަތަކީ ކޮބައިކަން ބޭރުފުށުން ކަށަވަރުކުރަންޖެހޭކަން ކަނޑައަޅައި، އޮޑިފެރިޔާ ކާޑުން އިތުރުން ނަގާފައިވާ ފައިސާ ދައްކުމަށް ރިސްޓްރަކްޗަރ ކުރެވުނު އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން ބާކީ 44,594.80ރ. މުޙައްމަދު ޖާވީދު ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްއަށް ދައްކަންޖެހޭކަމަށް ނިންމައި، ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު 2025/HC-A/08 ޤަޟިއްޔާގެ ނިންމުން ސުޕްރީމް ކޯޓުން އިސްތިއުނާފުން ބާޠިލުކޮށްފިއެވެ.

މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ

މައްސަލައިގެ ހަޤީޤަތްތައް

މި މައްސަލައަކީ ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕީއެލްސީ (މީގެ ފަހުން "ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް") އާއި ގދ. ގަމަނަފުށި، ސޯމާ، މުޙައްމަދު ޖާވީދާ ދެމެދު ވެފައިވާ އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުން ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާއާ ގުޅޭ މައްސަލައެކެވެ. ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ ފަރާތުން ބުނެފައިވަނީ، 3 އޮގަސްޓު 2019 ގައި "އޮޑިފެރިޔާ ސްކީމް" ގެ ދަށުން ޕްރީޕެއިޑް ކާޑެއް މުޙައްމަދު ޖާވީދަށް ދޫކުރެވުނު ކަމަށާއި، ޓެކްނިކަލް މައްސަލައެއް ދިމާވެގެން އެކައުންޓުގައި ނެގެޓިވް ފައިސާއެއް އުފެދި ބޭނުންކުރެވިފައިވާ ކަމަށެވެ.

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްއާ މުޙައްމަދު ޖާވީދާ ދެމެދު ނަންބަރު BML/VILB/MCOD-35/2020/001 ސެންކްޝަން ލެޓަރ (މީގެ ފަހުން "ސެންކްޝަން ލެޓަރ" ނުވަތަ "އެއްބަސްވުން") ގައި ސޮއިކުރެވިފައިވަނީ 03 ޑިސެމްބަރު 2020 ގައެވެ. އެއްބަސްވުމުގެ ބަޔާންކުރުމުގައި ބުނެފައިވަނީ 03 އޮގަސްޓު 2019 ގައި މުޙައްމަދު ޖާވީދަށް ދޫކުރެވިފައިވާ އޮޑިފެރިޔާގެ ކާޑު ބޭނުންކުރުމުގެ ކާޑުގެ ބާކީއަށްވުރެ އިތުރަށް ނަގާފައިވާ ފައިސާ އަސްލުގެ ދައްކުމުގެ އިބްތިދާއީ ތާރީޚު ޖެހިފައިވާ ޖުމްލަ ބާކީ ފަދަ ބަދަލުތައް ރިސްޓްރަކްޗަރ ކުރެވިފައިވާކަމަށެވެ. އެއްބަސްވުމުގެ 3 ވަނަ މާއްދާގައި "ލޯނުގެ އަދަދު" ކަމަށް ބަޔާންކުރެވިފައިވަނީ، 03 ޑިސެމްބަރު 2020 ގެ ނިޔަލަށް ކާޑުގައިވާ ޖުމްލަ ބާކީއަކީ 354,200.17 (ތިންލައްކަ ފަންސާސްހަތަރުހާސް ދުއިސައްތަ ރުފިޔާ ސަތާރަ ލާރި) ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ. އަދި އެއްބަސްވުމުގެ 7 ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) ގައި ސެންކްޝަން ލެޓަރގެ ތާރީޚުން ފެށިގެން 90 (ނުވަދިހަ) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ލިމިޓްއުނިކޮށް ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު ރީޕޭމަންޓްސްކެޖުއަލް އެގްރީމަންޓްކަމަށާއި، މި މުއްދަތުގައި ރީޕޭމަންޓްސްކެޖުއަލް އިޢުލާންނުކުރާނަމަ، ސެންކްޝަން ބާޠިލުވާނެކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ.

ސިވިލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު CVC-2024-267 ދަޢުވާ

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްއާ މުޙައްމަދު ޝާހިދު ދެމެދު ވެފައިވާ އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން ދޫކޮށްފައިވާ ލޯނަކަށް، އެއްބަސްވުމުގައިވާގޮތަށް ފައިސާ ދައްކަމުން ނުދާކަމަށް ބުނެ، ލޯނަށް ދައްކަންޖެހޭ އަސްލާ ފައިސާ، އިންޝުއަރަންސް ޖުރިމަނާއާއެކު އަދި ޚަރަދާ ހޯދުމަށް ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްއިން ސިވިލް ކޯޓަށް ދަޢުވާ ހުށަހަޅައެވެ.

ސިވިލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު CVC-2024-267 ދަޢުވާގައި ހުކުމްކުރެއްވިފައިވަނީ ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްއިން މުޙައްމަދު ޝާހިދަށް ދަޢުވާގައި ހިލޭ އެއްބަސްވުމާއެއްގޮތަށް ލޯނެއް ދޫކުރިކަން ޝަރީޢަތަށް ސާބިތުވެފައިވާތީ ހުކުމްކުރަމުންނެވެ، އެ ދަޢުވާ ޝަރީޢަތަށް ސާބިތުނުވާކަމަށް ކަނޑައަޅައި ޙުކުމްކޮށްފައެވެ. މިގޮތުން ސިވިލް ކޯޓުން ނިންމީ އަންނަނިވި ސަބަބުތަކުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށެވެ.

1. މި އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކޮށްފައިވަނީ ނުފޫޒު ފޯރުވައިގެންކަން ޝަރީޢަތަށް ސާބިތުކޮށްދޭފަދަ އެކަށީގެންވާ ހެއްކެއް މުޙައްމަދު ޝާހިދުގެ ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިނުވާކަން؛
2. ދެފަރާތު ދެމެދު ސޮއިކުރި އެއްބަސްވުމުގެ 4 ވަނަ ނަންބަރުގެ ދަށުން މުޙައްމަދު ޝާހިދުގެ އެކައުންޓުން ފައިސާ ޖަމާކުރިކަން އެކަމާ ގުޅިގެން ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްއިން ހުށަހަޅާފައިވާކަން؛
3. އޭގެފަހުން ކޯޓުގެ ބޭނުންކުރެވުނު އެ ކޯޓުގެ ބާރުއަޅުވާފައި އިތުރަށް ފައިސާ ނަގާފައިވާކަމަށް ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްއިން ބުނާއިރު، އިތުރަށް ނަގާފައިވާ ފައިސާއަކީ ކޮން ގޮތަކަށް ނަގާފައިވާ ފައިސާއެއްކަން އަދި ފައިސާ ނަގާފައިވާނަމަ އެ ނެގި މިންވަރެއް ޝަރީޢަތަށް ސާބިތުކޮށްދޭފަދަ ހެއްކެއް ހުށަހަޅާފައިނުވާކަން؛
4. މުޙައްމަދު ޝާހިދުގެ ފަރާތުން ހާޒިރުކުރަން އެދުނު ޝަރީޢަތު ހެކިން ހުށަހަޅާފައިވަނީ ދަޢުވާގައި ހިމެނޭ މުޢާމަލާތާ ގުޅުންހުރި ކަމެއް ސާބިތުކުރުމަށް ކަމަށްވާތީ، އެ ހެކިންގެ ހެކިބަސް ނުނަގައިގެން ޝަރީޢަތް ނިންމާފައިވާކަން؛
5. މުޙައްމަދު ޝާހިދުގެ އެކައުންޓުން ކެނޑުނު ފައިސާއާއި ދައްކަންޖެހޭ އަސްލު ޢަދަދާ ދޭތެރޭ ހިސާބު ބަލައި ކަނޑައަޅައި ދިނުމަށް އެދުނު ނަމަވެސް، މަދަނީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ބަލަންޖެހޭ ކަމެއް ކަމަށްވާތީ، މި ކުރަނގަޅުވެފައިވާނަމަވެސް ސިވިލް ކޯޓުން ގޮތެއް ކަނޑައަޅަންޖެހޭ ބަޔާނެއް ނުކުރާކަން؛ މިއެވެ.

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު 2025/HC-A/08 ދަޢުވާ

ސިވިލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު CVC-2024-267 ދަޢުވާ އިސްތިޢުނާފުކުރުމަށް ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ ފަރާތުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓަށް ހުށަހެޅިއެވެ. ހައިކޯޓަށް ހުށަހެޅި އިސްތިޢުނާފީ ނުކުތާތައް މި ޙުކުމުގައި ވަކިވަކިން ބަޔާންކޮށްފައި ނުވެއެވެ. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުން ނިންމާފައިވަނީ ސިވިލް ކޯޓުގެ ޙުކުމް ބާޠިލުކޮށެވެ. މިގޮތުން ހައިކޯޓުން ނިންމީ އަންނަނިވި ސަބަބުތަކުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށެވެ.

1. ސިވިލް ކޯޓުގައި ދަޢުވާ ބެލިއިރު އެއްބަސްވުމުގައި ބަޔާންވާ ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްއިން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ދޫކުރަންޖެހޭކަމަށްވާ، އެ ލޯނު ދޫކުރަންޖެހޭ ސެންކްޝަން ސިޓީގެ ތާރީޚުން ފެށިގެން 90 (ނުވަދިހަ) ދުވަހުގެ ތެރޭގައިކަން އަންގައިން ކޯޓުތަކުގައި ނުވާކަމުގައި ދެފަރާތުގެ މެދުގައި ޚިލާފުއުފެދިފައިވާކަން؛

2. މުޙައްމަދު ޖާވީދުގެ ދަސްވެރިޔާ ކާޑުގެ ބޭނުން ސްޓޭޓްމަންޓް ނުވަތަ ދަޢުވާގައި ބަޔާންކުރާ މިންވަރުގެ ފައިސާ އަދަދުން ނަގާފައިވާކަން ސާބިތުކޮށްދިނުމަށް އެއްވެސް ހެއްކެއް ދައުލަތުން ހުށަހަޅާފައިނުވާކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ހެކިބަސް ބުނާކަން؛

3. އެއްބަސްވުމުގެ 4 ވަނަ މާއްދާގައި ބުނާ ގޮތުން ދޫކުރުވުންކަން އަނގައިން ހުށަހެޅި ނުވަތަ އެ ލޯނު، ކާޑު ގެއްލިއްޖެ ނަމަވެސް ހަމަޖެއްސުމަކަށް އަނގަބަހުން ހުށަހެޅި ނުވަތަ ދޫކޮށްލުމަކަށް، އެކަން ބޭނުން ކާޑުގެ ބޭނުން ސްޓޭޓްމަންޓް ސާބިތުކުރެވިފައިނުވާކަން؛

4. އެއްބަސްވުމުގެ 7 ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) ގައި، އެއްބަސްވުމުގެ ތާރީޚުން ފެށިގެން 90 (ނުވަދިހަ) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ސެންޓްރަލް ސީޕީޔުގައިވާ އެންމެހާ ތިޔޮރީއުން ފެށިގެންދާނޭ ޑިސްބާރސްމަންޓަށް އެދެންވާނެކަމަށާއި، އެ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ޑިސްބާރސްމަންޓަށް އެދިފައިނުވާނަމަ، ސެންޓްރަލް ސީޕީ ބޭންކުން ފެއްތެވުމަކަށް ބާރުނުކުރެވޭނެކަމަށް ބުނެފައިވިޔަސް، މުޙައްމަދު ޒާހިދު އެފަދައިން ޑިސްބަރސްވެފައި ނުވާކަން؛

5. މުޙައްމަދު ޒާހިދުގެ ފަރާތުން ލޯނަކަށް ނުވަތަ ކާޑެއް ފޯމިއުލާ ސީޓަކަށް އެދިފައިވާކަން ދެނެގަތުމަށް އަދި ފެންނަ ހެއްކެއް ނެތްކަން؛

6. މައްސަލައާގައި ފަހުގެ ދުވަހުގެ ހެކިވުމުން ހުރަހަޅާފައިވާ ދަޢުވާއަކީ ހެކިބަސް ބަލާކަށް ހަމަނުވާ ކަމަށް، ކޯޓުން ބަލާ ހެކިބަސް ހުރަހަޅައިފައިވާ ކަމުގައި، ބޭނުން ކާޑު ބޭނުންކޮށްފައިވާ ނުވަތަ ދަޢުވާއިން ފަހުގެ ވަރަށް ބޮޑު ދުވަސްކޮށް ސެންޓްރަލް ހަމަޖެހިފައިވާ ފަހުގެ ހުކުމް ދެކޭނެކަމަށް ބަލައިގަތުމަށް ދުރުހުރިކަން މަސައްކަތްކޮށްފައިނުވާކަން؛ މިއެވެ.

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2025/SC-A/47 ގަޟިއްޔާ

ހައިކޯޓުގެ ނިންމުން އިސްތިއުނާފުކުރުމަށް ބޭނުން އޮތް މުއްދަތު ފަސްކުރުމުގެ ފަރާތުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓަށް އިސްތިއުނާފު 02 (ދޭއް) ނުކުތާއެއް ހުށަހަޅައިފައެވެ. ބޭނުން އޮތް މުއްދަތު ފަސްކުރުމުގެ ފަރާތުން ބުނެފައިވަނީ، ސަބްސެކްޝަން ކޯޑް ސެކްޝަނެއްގައި މި މުޤައްދަމާ ގެންނަ މާއްދާތަކެއް ހުށަހަޅާފައިވާކަމުގައި، އެއްބަސްވުމުގެ 7 ވަނަ މާއްދާއަށް އަމަލުކުރުން ދިޔުމަށްފަހު މާއްދާއެއްކަމުގައި، މުޅި އެއްބަސްވުން ނަފާވާގޮތުގެ އަސާސީ މައިގަނޑުތަކެއް ހުށަހަޅާނުކުރެވޭނެކަމަށް އަރުވާ ނަޒަރިއްޔާ އެއްފަދައިގެ ކުރިއަށް ދިޔަ މެދުގައި ބުއްދިއެގައި މުޙައްމަދު ޒާހިދުގެ ފަރާތުން ބޭނުންކުރެވިފައިވީ، އެއްބަސްވުމުގައި ދަރުން ލާރިއެ ގާނޫނު ޝަރުޠުއާއި އަދިވެސް ނާޖާއިޒު ޕްރޮސީޖަރުން ބޭނުންކުރާ މިނަތް، އެއްބަސްވުމުގެ ދަރުން ދުރުކޮށް ކަމުގެ ހަރަކާތްތަކެއް ސާބިތުކޮށްދިނުމުގެ ސާބިތުކުރެވިފައިނުވާކަމަށް އަދި ކަމަކީ ދެކޮޅުކަމުގައި ބަލާ، މިއީ އިސްތިއުނާފީ އަދާލަތުގެ ދަރުމަވަންތަ މައްސަލައެއް ކަމަށް ކޮންމެހެން ހުރަސްއަޅާ ކަމެއް ނިންމާކަމެވެ. ސުޕްރީމް ކޯޓުން ދުރުވެ ގަބޫލުނުކުރެވިފައި، މި މައްސަލައިގައި ގޮތުން ކަނޑައަޅާފައިވާ ބަސްތަކެއް، އެއްބަސްވުމުގައިވާ ކަމަށް ހަމަޖެހުން ބޮޑު އަދާލަތުން (ފުރުޞަތު) ހުރި މާއްދާތަކުގެ ސަރަޙައްދު، މި އެއްބަސްވުމަށް ތަންފީޛުކުރެވިދާނެ އެއްބަސްވުމުގެ ކަމާމެދު އުފައްދާ ސަލާމަތު ކަމުގެ އެއްބަސް. އިސްތިއުނާފު ނުކުތާތަކާއި ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނިންމި ގޮތް ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.

1. ފުރަތަމަ ނުކުތާއަކީ، މުޙައްމަދު ޒާހިދުގެ ފަރާތުން މަސްވެރިޔާ ކޯޓު ބޭނުންކޮށްގެން ދަޢުވާގައި ބަޔާންކުރާ މިންވަރުގެ ފައިސާ ނަގާފައިވާކަން ސާބިތުކޮށްދިނުމުގައި ނުވާކަމަށް ބަޔާންކޮށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުން މައްސަލަ ނިންމާފައިވަނީ، ސިވިލް ކޯޓަށް ހުށަހެޅުން ދަޢުވާއަށާއި ދެ ދަޢުވާ ސާބިތުކުރުމަށް ހުށަހެޅިފައިވާ ހެކިތަކަށް ރިޢާޔަތްކުރުމުގައި، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖަސިޓާރުންގެ ޤާނޫނުގެ 5 ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) ގެ (1) ވަނަ ނަންބަރާއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ އަޙްމަދު ނާޝިދު ވ. މުޙައްމަދު މުސްޠަފާ ނަސީރާއާ އަދި ޢަބްދުﷲ ޙަމީދު ވ. ޢުޤައިލް ހުސައިން ޤަޟިއްޔާގައި ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ އުސޫލުތަކާ ޚިލާފަށް ކަމަށް ބުނާ ނުކުތާއެވެ. މި ނުކުތާގައި ސުޕްރީމް ކޯޓުން ކަނޑައަޅުއްވާފައިވީ، އިސްތިއުނާފުގެ ޤަވާޢިދުތަކުގެ 4 ވަނަ މާއްދާއަށް ބަލާލުމުން، މި އިސްތިއުނާފުގައި މުޙައްމަދު ޒާހިދުގެ ދަޢުވާގައި ބަޔާންކުރާ ފައިސާ ނަގާފައިވާ ގޮތާއި އިސްތިއުނާފުގެ ބަޔާނުގައިވާ ފައިސާ އަނބުރާ ދެއްކުމުގެ ގޮތުން، ކުރިން ފައިސާ ދައްކާފައިވާ ކަރުދާސްތަކާއި ލިޔެކިޔުންތަކާއި އިސްތިއުނާފުގައިވާ ކަމުގައި، 03 ޑިސެމްބަރު 2020 ގެ ނިޔަލަށް ހިސާބުގައިވާ ޖުމްލަ ބާޤީ 354,200.17 ކަން 3 ވަނަ މާއްދާއިން ސާބިތު ކަމުގައި، މި މަޢުލޫމާތު އިސްތިއުނާފުން ވަކިން އެނގެން މުޙައްމަދު ޒާހިދުގެ ފަރާތުން އެނގޭކަން ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި ދަރުކާތުގައިވާ ވަރަށް ބައެއް ލިޔުންތައް އެނގޭ ކަމުގައެވެ. އަދި އިސްތިއުނާފުގައި މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދީފައިވާ ކަމަށް ބުނާ ސިވިލް ކޯޓުން ހުކުމް ނިންމުމުގައި ޒާހިދުގެ ފަރާތުން ހުށަހެޅި ހެކިތަކާ އިސްތިއުނާފުގައި ނުވާތީ، އެ ނުކުތާއަކާމެދު މި ދަރަޖައިގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުން ކަނޑައަޅާނުލާ ނިންމާފައިވާ ކަމަށް ބުނެ، ނިޔާތެރިން ފުރުޞަތު ދިނުމުގެ ބޭނުމުގައި އިސްތިއުނާފުގެ ފަރާތުން ސާބިތުކޮށްދިނުމަށް ހުށަހެޅިފައިވާ ލިޔުންތަކާއި ހެކިތަކެއް ނެތް ކަމަށެވެ.

2. ދެވަނަ ނުކުތާއަކީ، އިސްތިއުނާފުގެ 4 ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ ލިޔުން ހަމަޖެއްސުމަކީ އެކަށީގެންވާ ކަމެއް ކަމުގައި ހުށަހެޅިފައިވާ ލިޔުންތައް ކަމަށް އަދި މުޙައްމަދު ޒާހިދުގެ ފަރާތުން ހުށަހެޅި ނަމަވެސް ކުރިން ހުށަހެޅިފައިވާ ލިޔުންތަކާއި ހެކިތަކާ އެކު ނިންމާފައިވާ ހުކުމް އިސްތިއުނާފުގައިވާ، އިސްތިއުނާފުގެ މަސައްކަތުގެ ދުވަސްތަކެއް ދެމެހެއްޓުމުގެ ހުކުމްތަކެއް ނިންމާފައިވާ ކަމުގެ ބަޔާންތަކާއި ލިޔުންތަކަށް ރިޢާޔަތްކުރުމުގައި، ޤާނޫނުއަސާސީގެ 143 ވަނަ މާއްދާގެ (ރ) އާއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުގެ 5 ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) ގެ (1) ވަނަ ނަންބަރާއި (2) ވަނަ ނަންބަރާ ޚިލާފަށް ކަމަށް ބުނާ ނުކުތާއެވެ. މި ނުކުތާގައި ސުޕްރީމް ކޯޓުން ކަނޑައަޅުއްވާފައިވީ، އިސްތިއުނާފުގެ 7 ވަނަ މާއްދާގައި ބުނާ ޖެނެރަލް މެނޭޖަރގެ އެންގުންތަކާ އެކު އެއް ފަރާތް، އިސްތިއުނާފުގެ މަސައްކަތް ކަމުގައިވާ ޚިޔާނާތްތަކެއް އިތުރުކޮށް ބަޔާންކުރާ ލިޔުންތައް ދަރުނަކާ އިޤްރާރުވާ ކަމުގައި، އިސްތިއުނާފުގެ ދަރުނަ ހުށަހެޅި ކަމަށް ފެނުނު ދަރުކާތުގެ ސިޔާސަތު، އިސްތިއުނާފުގައި ފެނޭ އިސްތިސްނާއީ ބައިތަކުގައިވާ އޮންނަ ކަމަކާ، އެހެންކަމުން، އިސްތިއުނާފުން ފޯރުކޮށްދީފައިވާ 7 ވަނަ މާއްދާ އަކުރުގެ ކުރިއަށް ކަމަށެވެ. އަދި ހައިކޯޓުން އިސްތިއުނާފުގެ ދަރުނަ ފެށި ހުށަހެޅި ދަރުކާތުގައިވާ ހުށަހެޅުން ހެކިތަކާ އެނގޭނެ ނަތީޖާ ބަލާފައިވާ އިސްތިއުނާފުގެ މަސައްކަތުގައި، އިސްތިއުނާފުގައިވާ އަދާލަތު ޝަރީޢަތުގެ ނިޔާވެރިން، އިސްތިއުނާފުގެ ދަރުނަ ފެށި ޢަމަލުތަކާ މި ހުކުމް ނިންމާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ނިޔާތެރިކަމުގެ ބޭނުމުގައި، ޤާނޫނުއަސާސީގެ 143 ވަނަ މާއްދާގެ (ރ) އާއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުގެ 5 ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) ގެ (1) ވަނަ ނަންބަރާއި (2) ވަނަ ނަންބަރާ ޚިލާފަށް ކަމަށެވެ.

އެހެންކަމުން، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު 2025/HC-A/08 ފަސްކުރުމާގައި، ބޭނުން އެއް މެޖޯރިޓީ ފަސާދާ މުޙައްމަދު ޒާހިދާ ދެމެދު ވާހަކައާ އިސްތިއުނާފުގެ މަސައްކަތްކުރައްވައި އިސްތިއުނާފުގެ މަޖިލީހުގައި ބައިވެރިންގެ ނިޔާބާއި ފުރުޞަތުގެ ނަމަވެސް ކަމަށްވާތީ، ސިވިލް

ކޯޓުގެ ނަންބަރު CVC-2024-267 ޤަޟިއްޔާގައި ނިންމާފައިވާ ނިންމުމަށް ޢާއިދުކޮށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު 2025/HC-A/08 ޤަޟިއްޔާގައި ނިންމާފައިވާ ނިންމުން ބާޠިލުކުރަން ކަނޑައަޅައި، ނަންބަރު BML/VILB/MCOD-35/2020/001 ސެންކްޝަން ސިޓީ ނުވަތަ އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން (13 މެއި 2026 ގެ ނިޔަލަށް) ބާކީ ނުދައްކާވާ 44,594.80ރ. (ސާޅީސް ހަތަރުހާސް ފަސްސަތޭކަ ނުވަދިހަ ހަތަރު ރުފިޔާ އަށްޑިހަ ލާރި) އަދި މުޙައްމަދު ވަޙީދުގެ ފަރާތުން ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ ދައްކަން ކަނޑައަޅައި، މި ފައިސާ 24 ސެޕްޓެމްބަރު 2026 ން ފެށިގެން 01 (އެކެއް) މަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް އަށް ދައްކައި ހަވާލުކުރުމަށް މުޙައްމަދު ވަޙީދަށް އަންގައި، ފަނޑިޔާރު ޙުސައިން ޝަހީދުގެ ރިޔާސަތުގައި ފަނޑިޔާރު ޑރ. މުޙައްމަދު އިބްރާހީމް އަދި ފަނޑިޔާރު ޢަބްދުﷲ ޙަމީދު ބަޙުޘުކުރައްވައި، 24 ސެޕްޓެމްބަރު 2026 ގައި ފަނޑިޔާރުންގެ އިއްތިފާޤުން ޙުކުމްކުރައްވައިފައެވެ.

ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް

ނިންމުމަށް ފަނޑިޔާރުން ބިނާކުރެއްވި ޤާނޫނީ އުސޫލުތަކާއި މުހިއްމު ކޯޓުތަކުގެ ޚުލާޞާ

1. ޤާނޫނީ ގޮތުން ތަންފީޛުކުރެވޭ ކޮންޓްރެކްޓެއް ވުމަށްޓަކައި ކޮންޓްރެކްޓުގެ ބައިވެރިން އެ ކޮންޓްރެކްޓުގައި ހުރި ގަބޫލުވުމެއް، އެއްވެސް މަޖުބޫރު ކުރުމެއް ނުލައި އަމިއްލަ އިޚްތިޔާރުގައި ބައިވެރިވުން ޤާނޫނު ނަންބަރު 4/91 (ކޮންޓްރެކްޓްގެ ޤާނޫނު) ގެ 3 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ލާޒިމުކުރެއެވެ.

2. އަމިއްލަ އިޚްތިޔާރުން ބައިވެރިވުން، ނުފޫޒުފޯރުވައިގެން ނުވަތަ މަޖުބޫރުކޮށް ބައިވެރިކުރުވާ ކޮންޓްރެކްޓެއް ބާޠިލުވާނެއެވެ (ކޮންޓްރެކްޓްގެ ޤާނޫނުގެ 12، 13، 14 ވަނަ މާއްދާ).

3. ޢާއްމު އުސޫލެއްގެ ގޮތުން، ކޮންޓްރެކްޓް ވެފައިވަނީ މަޖުބޫރުން ނުވަތަ އަމިއްލަ އިޚްތިޔާރުގައި ނޫންކަމަށް ދަޢުވާކުރާ ފަރާތުން އެކަން ސާބިތުކުރުމުގެ ބުރަ އޮތީ އެ ފަރާތެއްގެ މައްޗަށެވެ (ޢަބްދުﷲ އާރިފު ވ. އެޗްޑީސީ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2017/SC-A/40 ޤަޟިއްޔާ) ޕެރެގްރާފް 25 އަދި 27).

4. މި އުސޫލުން ބައެއް ހާލަތް އިސްތިސްނާކުރެވެއެވެ. އެއްބަސްވުމުގެ ބައިވެރިންގެ ދެމެދު މަޤާމުގެ ނުހަމަ ނުފޫޒު ފޯރުވައިފައިވާކަމުގެ އިފްތިރާޟު ކުރެވޭ ހާލަތްތަކުގައި (Presumed Undue Influence)، ނުފޫޒު ފޯރުވާފައިނުވާކަން ސާބިތުކުރުމުގެ ބުރަ ނުފޫޒު ފޯރުވި ކަމަށް ބުނެވޭ ފަރާތުގެ މައްޗަށް ބަދަލުވާނެއެވެ. އަޙްމަދު ވަޙީދު ވ. ރިޔާޝް ޙުސައިން [2021] SC 82 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2019/SC-A/99 ޤަޟިއްޔާ) އަދި ޙުސައިން ހިލްމީ ވ. އިބްރާހީމް ޝަހީދު [2024] SC 19 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2020/SC-A/96 ޤަޟިއްޔާ) ގައި ކަނޑައަޅާފައިވެއެވެ.

5. ޢިޤްދުތަކުގައި މިހާރު ސާބިތުކޮށްދީފައިވާ އެ މިހާގެ ދުރުން ނެތް ކަމަށް މިހާރު ބާކީ ހުރިގޮތުގައި، އެ މިހާ އެ ޢިޤްދުތަކުގައި ސާބިތުކޮށްދީފައިވާ ދުރުމުގައި ކަމަށް ސަރީޢަތަށް ސާބިތުވެއްޖެނަމަ، އެ ޢިޤްދުތަކުގައި ހިމެނިފައިވާ ބައްޔަކުތައް ފާޅުއަރުވާލާ އާދޭ އިދާރާ ސާބިތުކޮށް ނުދޫވާގައި ހިނގަނޫ، ބުއްދި ބައްޔަކުތައް ފާޅުއަރުވާތައް ކަމުގައި ބަލަފާނެއްވެ (ޢަބްދުﷲ އަޙްމަދު ވ. އޭޝިއާ ކޮންސްޓްރަކްޝަން ޕްވޓ ލޓޑ (2017/SC-A/40) އަދި މުޙައްމަދު ރަޝީދު ވ. ހުސައިން ޝަރީފް (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމްކޯޓު ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2015/SC-A/02 ޤަޟިއްޔާ)).

6. ކޮންޓްރެކްޓްގެ ޝަރުޠުތަކާ އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތިން އެއްބަސްވުމަކާ އަޅުގެ ނަތީޖާއަކީ އެ އެއްބަސްވުމުގައިވާ ކަންކަން އަމަލުކުރަން އެއްބަސްވުމުގެ ބައިވެރިންގެ މައްސަލަ ތަޖުރިބާކުރުމެވެ. މިފަދައިން ވެވޭ އެއްބަސްވުމާމެދު ހުކުމް އެޅުމުގައިން ފަރާތްތަކުން ކުރިމައްސަލަ ހަމަހަމަކޮށްދޭނަމަ، ފަރާތްތަކުގެ ނިޔަތުގަޔާއި ހުރިހާހާލަތްތަކުން، ދެފަރާތް ދެމެދު ވެވުނު އެއްބަސްވުމާއި، ކަމާގުޅޭ ޤާނޫނުތަކާއި ގުޅިގެންނެވެ.

7. ލިޔުމުން ވެވިފައިވާ އެއްބަސްވުމަކާ ގުޅިގެން ހުށަހެޅޭ ހަދަހަދާ ހިނދު، އެއްބަސްވުން މާނަކުރުމުގެ އަސާސީ އުސޫލެއް ގޮތުގައިވާ އެކަށީގެން އޮތް މާނަ ދޭންވާނެ ވ. ދަރުމަވަތް (މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮމިއުނިކޭޝަން) ޤަޟިއްޔާއާއި، ދަރުމަވަތް (މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓްއަރިޒަމް) ވ. އަމީން ގްރޫޕް އިންޓަރނޭޝަނަލް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޤަޟިއްޔާއާއި، ޕްރިމިއަރ ޕްރޮޕަޓީޒް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ވ. ދުބައިމަތީ އިޝްތިހާރުދަކަން ޤަޟިއްޔާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ.

8. ލިޔުމުގައިވާ ކޮންޓްރެކްޓެއްގެ މާއްދާއެއް ކިޔުން މާނަކުރަމުން ކޮންޓްރެކްޓުގެ ބައިވެރިންގެ ނިޔަތް ދެނެގަތުމަށްޓަކައި ކުރާ މަސައްކަތެވެ. ހަމައެ އެގްރީމަންޓާ މާއްދާއިން ބައިވެރިން ނެރުން ބޭނުންވާ މާނަ ކިޔުން ނަގަންވާނީ، ކޮންޓްރެކްޓް ކުރިއަށް ބައިވެރިންނަށް އެނގިގަތުމާ ކަމަށް ގޮތުވަނަޔަދީ ކަށަވަރު ހަމަވެރިކަމާ އެނގިގެނޑި ސަރަޙައްދު ކުރާންޖެހިއަޅައިދާ، އެ މާއްދާ މާނަކުރާވާ ގޮތަށެވެ. އެއީ މާނައަށްވުރެ ގިނަ މާނަ ނެގޭ ނަމަ، ކިޔުން ބުރަވާނަމަވެސް ބައިވެރިންގެ ނިޔަތަށް ކޮބައިކަން ބޭނު ފުރުން ކަރަވާރު ކުރަވާފަ އަސާސީ ގޮތުގެ މައްޗަށެވެ. ބައިވެރިންގެ މައުނަ ނިޔަތުގެ މައްޗަށާ ބަލާނެއެވެ (ދުރިޔާއިމް އެކަޑަމީ އެނދު މާރޭޓިނެސް ވ. ދަރުމަވަތް (މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮމިއުނިކޭޝަން) 2021] SC 65] (2020/SC-A/34) ޕެރެގްރާފު 62).

9. އެއްބަސްވުން ކިޔުމުން، ފެނިގެންދާގޮތުގައި އެއް މާނައަށްވުރެ ގިނަ މާނަ ނެގޭން ހުރުމަކީ (ambiguity)، އަދި އެއީ ވިޔަފާރި މުޢާމަލާތެއްނަމަ، ކޯޓުން އެކަމެއް މާނަކުރާނީ ކަނޑައެޅިފައިވާ އެއްބަސްވުމުގައި ބޭނުންކޮށްފައިވާ ބަސްތަކާއި ޢަދުލުވެރިކަމާއި ފުރިހަމަ، ވިޔަފާރިއަށް ފަހި ނުވަތަ އެކަށީގެން (business common sense) މާނައާއެކު (ޕްރިމިއަރ ޕްރޮޕަޓީޒް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ވ. ދުބައިމަތީ އިޝްތިހާރުދަކަން 2022] SC 60] (2021/SC-A/53) ޕެރެގްރާފު 22.3).

10. އެއްބަސްވުމުގެ އެއް މާއްދާއާ އަނެއް މާއްދާ ފުށުއަރާނަމަ، ނުވަތަ ދެ މާއްދާ އެކުގައި ކިޔުމުން އެއް މާނައަކަށް ވުރެ ގިނަ މާނަ ނެގޭނަމަ، ފަރާތްތަކުގެ ބޭނުމަށްވާގޮތަށް ބޮޑުތަނުން އެއްބަސްވުމުގެ ބައިވެރިންގެ ނިޔަތް ފެންނަން އޮންނަ ގޮތުގެ މައްޗަށެވެ. އެ ނިޔަތަކީ ކޮބައިކަން ބޮޑުތަނުން ކަނޑައަޅަނީ ހަމައެ އެގްރީމަންޓް ކޮންޓްރެކްޓުގެ ޢިބާރާތް މުޅިއެއްގޮތުގެ ފަރާތްތަކުގެ ގަވާއިދުތަކަށް،
ވިޔަފާރީގެ މަޤްޞަދު ހާސިލުކުރުމަށް ގޮތަށް ބަލައިގެންނެވެ.

11. އެޕެލަންޓުގެ މާއްދާއެއް، އެޕެލަންޓުން ވޯޓުދުވުމުގައި ބައިވެރިންގެ ނިޒާމާއި، އެޕެލަންޓުމުގެ މަޤްސަދާ މުޅިން ފުރުޞަތާއާމެދު އޮތް މާއްދާއެއްނަމަ، އެޕެލަންޓުން މާނަކުރުމުގައި އެ މާއްދާ އެއްވަރަށް ކުރަންޖެހޭނެއެވެ. ސުޕްރީމް ކޯޓު ސަރުކާރުގެ ހިންގުމާ ކަމާގުޅޭ މާއްދާއެއް (ޖިނާއީ ހިސާބުން ޢަދުލުވެރި މާއްދާ) އެއްވަރަށްކަން، ކަމެއް ބާޠިލުކުރުމަށް އިޖުރާއަތު ނަގާފައިވާ ފަހިސާ ދެއްކުމަށް ބަލާކަމަކީ ހުރިހާ ކަމުވެސް އެޕެލަންޓުމުގެ އެޕެލަންޓުމާއި ގުޅޭގައި މި އެޕެލަންޓުން މާނަކުރި މި އުސޫލުގެ މަތީންނެވެ.

12. އެޕެލަންޓުގެ މަޤްސަދާއި ބައިވެރިންގެ ނިޔަލު ދެންގަޅުމުގައި އެޕެލަންޓުމުގެ ތަޢާރަފާއި، މަޤްސަދު ބަޔާންކުރާ މާއްދާއި، އެޕެލަންޓުގެ މާއްދާތަށް އެކުއެކި ޢިބާރާތުން ބަޔާންވާނެއެވެ. މި މައްސަލައިގައި، އެޕެލަންޓުގެ ދަޢުވާ މުޅިން އަލުން ބެލުމަށް ދަށުކޯޓަށް މާނަކުރިނަމަވެސް، އެޕެލަންޓުމުގައި ބޭނުން އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާއި ބާއްވާފައިވާ ޙައްޤުތައް ގެނައުމުގައި ދެކޭ، ބޭނުން އިންސާނީ ޙައްޤުތައް ބާއްވާފައިވާގޮތުގައި ނުލިބުމަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުން ރިޢާޔަތްކުރައްވައިފިއެވެ.

13. ޤަޟިއްޔާގެ ނިންމުމެއް ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފުކުރާ ހާލަތުގައި ސުޕްރީމް ކޯޓުން ގޮތް ކަނޑައަޅަންވާނީ ދަށު ކޯޓުގައި ހުށަހެޅި ހެކިތަކާއި ދިފާޢީ ކަންކަމާއި އަސާސީކޮށްގެން ބަލައިގެންނެވެ. އެހެންކަމުން، ޤަޟިއްޔާއަކީ އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ހުށަހަޅާ ނުކުތާއެއް އަދި އެ ނުކުތާއެއްގެ ޤަޟިއްޔާ ގޮތެއް ކަނޑައަޅައިދޭނީ ކޯޓަކުން ސުޕްރީމް ކޯޓުން ގޮތެއް ނުކަނޑައަޅައެވެ (ޤާނޫނު ނަންބަރު 22/2010 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކުގެ ޤާނޫނު) ގެ 16 އަދި 18 ވަނަ މާއްދާ).

14. އެޕެލަންޓުގެ މަޤްބޫލުކަމާއި، އެޕެލަންޓުމުގެ އަހުލުގައި ބައިވެރިންގެ ނިޔަލާއި، އެޕެލަންޓުން މާނަކުރާ ގޮތްގޮތުން ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނިންމުމުގައި ނިންމުންތަކަށް ރިޢާޔަތްކުރުމުގެ ސުޕްރީމް އެޕެލަންޓުމުގެ މާނަކުރުމަކީ، ޤާނޫނުއަސާސީގެ 143 ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) އާއި ޖިނާއީ އިޖުރާއާތުގެ ޤާނޫނުގެ (ޤާނޫނު ނަންބަރު 13/2010) 5 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ (1) ވަނަ ނަންބަރާއި (2) ވަނަ ނަންބަރާ ޚިލާފު ކަމެކެވެ.

މި ނިންމުމުގައި ހަވާލާދީފައިވާ ޤަޟިއްޔާތައް

އަޙްމަދު ނާޝިދު ވ. މުޙައްމަދު މުސްތަފާ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2010/SC-A/02 ޤަޟިއްޔާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: އަޙްމަދު ނާޝިދު ވ. މުޙައްމަދު މުސްތަފާ. މި ޤަޟިއްޔާއަކީ ހަވާލާދީފައިވާ އިސްތިއުނާފުކުރި ބަޔާން ބޭނުން މާލޭވެށީގެ ފަރާތުން ހުށަހެޅި ފުރަތަމަ އިސްތިއުނާފީ ނުކުތާތަކެވެ.

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުޞޫލުތައް:

1. ރިޢާޔަތް ހުއްޓާ ދެއޮތުމުން މި ޤަޟިއްޔާގައި ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ އުސޫލުތަކާ ޤަޟިއްޔާގެ ނިންމުން ހިފާފާ ކަމަށް ބޭނުން އޮތް މާލޭވެށީގެ ފަރާތުން ބެލެވިފައެވެ. އެ އުސޫލުތަކަކީ ކޯޓުތަކުން މި ޚުލާޞާގައި ބައްޓަންކުރެވިފައެވެ.

ޢަބްދުﷲ ޢާރިފް ވ. އޭޑީކޭ ހޮސްޕިޓަލްސް ޕްވޓ ލޓޑ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2017/SC-A/40 ޤަޟިއްޔާ (ފުޓްނޯޓު 9: ޢަބްދުﷲ ޢާރިފް ވ. އޭޑީކޭ ހޮސްޕިޓަލްސް ޕްވޓ ލޓޑ(ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2017/SC-A/40 ޤަޟިއްޔާ) ޕެރެގްރާފް 25 އަދި 27)

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓު

ޚުލާޞާ: ޢަބްދުﷲ ޢާރިފް ވ. އޭޑީކޭ ހޮސްޕިޓަލްސް ޕްވޓ ލޓޑ. ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ ފަރާތުން ފުރަތަމަ އިސްތިއުނާފީ ނުކުތާގައި ހަވާލާދީފައިވާއިރު، ސުޕްރީމް ކޯޓުވެސް ޤަރާރުގެ ފުޓްނޯޓު 9 އާއި 10 ގައި ހަވާލާދީފައިވެއެވެ.

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. އާންމު އުސޫލެއްގެ ގޮތުން، ކޮންޓްރެކްޓް ވެފައިވާ މަޖްބޫރުން ނުވަތަ އަމިއްލަ އިޚްތިޔާރުގައި ސޮއިނުކުރާކަމަށް ބުނާނަމަ އެކަން ޝަރީޢަތުގައި ސާބިތުކޮށްދިނުން އޮތީ އެފަރާތުގެ ބޮލުގައި ކަމަށެވެ.
2. ޒިޔާދަވެރިކަމުގައި މިހާރު ސަރަޙައްދުވެފައިވާ ބަދަލުގައި ކަމަށް ސާބިތުވެއްޖެނަމަ، އެ ޒިޔާދަވެރިކަމުގައި ހިފެހެއްޓުމާ ބަރާބަރުކަމެއް ވަޒަންކުރާ ފަރާތް ސާބިތުކޮށްދޭން ނުފޫޒުހުރި ހިނދުގައި، ސަބަބަކީ ބަރާބަރުކަމެއް ވަޒަންކުރަން ކަމުގައި ބޮޑުވެގެންނެވެ.
3. ކިޔާތީ ހެއްކާ ގުޅޭ އުސޫލުތަކާއި މި ޤަޟިއްޔާގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ ކަމަށް ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ ފަރާތުން ބޭނުންކޮށްފައިވެއެވެ.

ހުސައިން ޢަބްދުލްވާހިދު ވ. ރިޔާސް ހުސައިން

ހުސައިން ޢަބްދުލްވާހިދު ވ. ރިޔާސް ހުސައިން [2021] SC 82 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2019/SC-A/99 ޤަޟިއްޔާ)

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓު

ޚުލާޞާ: ހުސައިން ޢަބްދުލްވާހިދު ވ. ރިޔާސް ހުސައިން. ސުޕްރީމް ކޯޓުން ފުޓްނޯޓު 9 ގައި ހަވާލާދީފައިވެއެވެ.

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. މަޤުބޫލުން އެއްބަސްވުން ވެފައިވާކަން ސާބިތުކުރުމުގެ ޒިންމާ ފަރާތަށް ބުރަވާ އުސޫލުން އިސްތިސްނާވާ ހާލަތްތަކުގެ މިސާލަކީ، އެއްބަސްވުމުގެ ބައިވެރިންގެ ތެރެ މަގާމުގެ ގޮތުން ނުވަތަ ޚާއްޞަ ގުޅުމެއްގެ އިތުބާރުގެ ސަބަބުން ނުފޫޒު ފޯރުކޮށްފައިވާކަމަށް ބަލާނެ (Presumed Undue Influence).
2. އެފަދަ ބަލައިގަތުމުގައި ނުފޫޒު ފޯރުކޮށްފައި މަޤްބޫލުގައި ހުށަހެޅުނު މީހާއަށް އެކަން ނޫން ކުރުމަށް ހަމަ ޙާލަތުގައި ސާބިތުކޮށްދޭން ބަލަންޖެހޭނެއެވެ.

ޙުސައިން ހިލްމީ ވ. އިބްރާހީމް ޝުޖާޢު

ޙުސައިން ހިލްމީ ވ. އިބްރާހީމް ޝުޖާޢު [2024] SC 19 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2020/SC-A/96 ޤަޟިއްޔާ)

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: ޙުސައިން ހިލްމީ ވ. އިބްރާހީމް ޝުޖާޢު. ސުޕްރީމް ކޯޓުން ފުޓްނޯޓު 9 ގައި ހަވާލާދީފައިވެއެވެ.

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. ނުރަގަނޑު ނުފޫޒު ފޯރުވާފައިވާކަމުގެ އިފްތިރާޟު ކުރެވޭ ޙާލަތުގައި (Presumed Undue Influence)، ނުފޫޒު ފޯރުވާފަދަ މަޤާމެއްގައި ހުންނަ މީހާއަށް އެކަން ނަފީ ކުރުމަށް ހެކި ހުށަނާޅައިފި ނަމަ، ނުފޫޒެއް އޮތްކަމަށް ބަލަންޖެހޭނެއެވެ.

މުޙައްމަދު ރަޝާދު ވ. ހުސައިން ރަޝީދު

މުޙައްމަދު ރަޝާދު ވ. ހުސައިން ރަޝީދު (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2015/SC-A/02 ޤަޟިއްޔާ)

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: މުޙައްމަދު ރަޝާދު ވ. ހުސައިން ރަޝީދު. ސުޕްރީމް ކޯޓުން ފުޓްނޯޓު 10 ގައި ހަވާލާދީފައިވެއެވެ.

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. ޑޮކިއުމަންޓުގައި މީހަކު ސޮއިކޮށްފައިވަނީ އެ މީހާގެ ރުހުން ނެތި ކަމަށް ބުނާ ހާލަތުގައި، ރުހުމުގައި ސޮއިކޮށްފައިވާކަން ސާބިތުވެއްޖެނަމަ، އެ ޑޮކިއުމަންޓުގައި ހިމެނިފައިވާ ވާޖިބާތަކާއި އޭގެ އިޤްރާރު ސާބިތުވެދާނެ ނުވާހިނދަކު، ސައްޙަ ބަޔާންތަކާއި ވާޖިބާތަކެއް ކަމުގައި ބަލާނެއެވެ.

މެރިޓައިމް އެކަޑަމީ އޮފް މޯލްޑިވްސް ވ. ދައުލަތް (މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮމިއުނިކޭޝަން)

މެރިޓައިމް އެކަޑަމީ އޮފް މޯލްޑިވްސް ވ. ދައުލަތް (މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮމިއުނިކޭޝަން) [2021] SC 65 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2020/SC-A/34 ޤަޟިއްޔާ) ޕެރެގްރާފް 62

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: މެރިޓައިމް އެކަޑަމީ އޮފް މޯލްޑިވްސް ވ. ދައުލަތް (މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮމިއުނިކޭޝަން). ސުޕްރީމް ކޯޓުން ހަވާލާދީފައިވަނީ [illegible]

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. ލިއުފައިވާ ކޮންޓްރެކްޓެއްގެ މާއްދާއެއް ކޯޓުން މާނަކުރުމަކީ ކޮންޓްރެކްޓުގެ ބައިވެރިންގެ ނިޔަތް ދެނެގަތުމަށް ބަލައި ކުރާ މަސައްކަތެކެވެ.
2. [illegible]
3. [illegible]
4. [illegible]

ދައުލަތް (މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓުއަރިޒަމް) ވ. އަތަމާ ދެރިން އިންޓަރނޭޝަނަލް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ދައުލަތް (މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓުއަރިޒަމް) ވ. އަތަމާ ދެރިން އިންޓަރނޭޝަނަލް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް [2021] SC 79 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2020/SC-A/46 ޤަޟިއްޔާ)

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: ދައުލަތް (މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓުއަރިޒަމް) ވ. އަތަމާ ދެރިން އިންޓަރނޭޝަނަލް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް. ސުޕްރީމް ކޯޓުން ހަވާލާދީފައިވެއެވެ.

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. ލިޔުމުން ވެފައިވާ އެއްބަސްވުމަކާ ގުޅިގެން ހުށަހެޅުމަށް ހުރަހެއް ހިނދު، އެއްބަސްވުން މާނަކުރުމުގެ އަސާސީ އުޞޫލުތަކެއް މި ޤަޟިއްޔާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަމަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުން ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ. އެ އުޞޫލުތައް މި ބުރުޒުގައި ވަކިން ބަޔާންކޮށްފައި ނުވެއެވެ.

ޕްރިމިއަރ ޕްރޮޕަޓީ ޑެވެލޮޕަރ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ވ. މުޙައްމަދު އިބްރާހީމްމަނިކު

ޕްރިމިއަރ ޕްރޮޕަޓީ ޑެވެލޮޕަރ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ވ. މުޙައްމަދު އިބްރާހީމްމަނިކު [2022] SC 60 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2021/SC-A/53 ޤަޟިއްޔާ) ޕެރެގްރާފް 22 އަދި 22.3

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: ޕްރިމިއަރ ޕްރޮޕަޓީ ޑެވެލޮޕަރ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ވ. މުޙައްމަދު އިބްރާހީމްމަނިކު. ސުޕްރީމް ކޯޓުން ހަވާލާދީފައިވަނީ ފަނޑިޔާރު ޢާއިޝާ ޝުޖޫން މުޙައްމަދުގެ ރައުޔަށެވެ.

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. އެއްބަސްވުން ލިޔުމުން، ވަކިކަމަކާމެދު އެއް މާނައަށް ވުރެ ގިނަ މާނަ ދޭހަވާނަމަ (ambiguity)، އަދި އެއީ ވިޔަފާރި މުޢާމަލާތެއްނަމަ، ކޯޓުން އެކަމެއް މާނަކުރާނީ ކަންކަމުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ބޭނުންކުރެވިފައިވާ ކަމުގެ ފުރުޞަތާއި، ވިޔަފާރިއަށް ފަދަ ނުވާގޮތް އެކަށީގެންވާ (business common sense) މާނައެއްކަމެވެ.

2. މިފަދަ ހާލަތްތަކުގައި ކޯޓުން އެއްބަސްވުން މާނަކުރުމުގައި ކަނޑައަޅާނީ ބޮޑު ގޮތުގެ ޤަވާޢިދުތަކާއި، ވަރަށްގިނަ ކަންކަން ބަލައި، ވިޔަފާރިއަށް ފަދަ އެކަށީގެންވާ މާނައަކަށް ކަނޑައަޅަން ޖެހޭކަމަށް ވަޒަންކުރުމަށް ޓަކައިއެވެ.

އިންވެސްޓަރސް ކޮމްޕެންސޭޝަން ސްކީމް ލިމިޓެޑް ވ. ވެސްޓް ބްރޮމްވިޗް ބިލްޑިންގ ސޮސައިޓީ

ޔުނައިޓެޑް ކިންގްޑަމް ހައުސް އޮފް ލޯޑްސް ވ. ދުވަހު (މިނިސްޓަރީ އޮފް ޖަސްޓިސް އެންޑް ކޮމިޝަނަރސް) ޤަޟިއްޔާގައި ފަނޑިޔާރު ބުނުއްވި ބަސްތަކުގެ
ރައުޔުން ނަޤުލުކޮށްފައިވާ ބައިތަކުން

ބޭރު ޤައުމެއްގެ ކޭސެއް (ކޯޓުގެ ނަން މި ޙުކުމުގައި ބަޔާންކޮށްފައި ނުވެއެވެ)

ފަރާތްތައް: އިންވެސްޓަރސް ކޮމްޕެންސޭޝަން ސްކީމް ލިމިޓެޑް ވ. ވެސްޓް ބްރޮމްވިޗް ބިލްޑިންގ ސޮސައިޓީ. މި ޤަޟިއްޔާ ފާހަގަކުރައިވަޒީ ޔުނައިޓެޑް ކިންގްޑަމްގެ ޤަޟިއްޔާއިން ނަޤުލުކޮށްފައިވާ ބަޔާނުގެ ޚުލާޞާއެވެ.

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުޞޫލުތައް:

1. މި ޤަޟިއްޔާގައި ލޯޑް ހޮފްމަން ބަޔާންކުރައްވައި ކޮންޓްރެކްޓްގެ ބައިވެރިންގެ ގޮތުގައި ހިމެނި އުފެދިފައިވާ މާއްދާއިން ކޮންޓްރެކްޓްގެ ބައިވެރިން ނުލައި ބޭރުން ގަބޫލުކުރާނެ ކޮންޓްރެކްޓްގެ ބައިވެރިންނަށް ކޮންޓްރެކްޓް ކުރިއަށް އޮތް ހާލަތުގައި ކަމަށް ގަބޫލުކުރެވޭ މާނަ ހޯދުމަށް ސަމާލުވުމަކީ ޤާނޫނީ އުސޫލެއް، އެ މާއްދާ މާނަކުރުމަށް ބޭނުން ކުރަންވާނެ.